Internes Anfechtungsgutachten VeedelWende Direktzahlung

Vergleichsfassung zur Testakte 75 IN 112/26. Gegenstand ist die Darlehensrückzahlung an Burkhard Haderlein. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix.

1 Ergebnis und Handlungszeitpunkt

Die Akte trägt einen Anspruch der Insolvenzverwalterin Dr. Alma Degenhart auf 150.000 EUR aus § 135 Abs. 1 Nr. 2, §§ 129 und 143 InsO. Die Bewilligung der Darlehensrückzahlung und die tatsächliche Überweisung sind auseinanderzuhalten. Der Beschluss vom 20. Januar 2026 (07) und die Freigabe vom 2. Februar (12) zeigen Entscheidung und Rechtsgrund. Der bestätigte Kontoauszug 13 dokumentiert die ausgeführte Zahlung am 3. Februar 2026. Zu sichern ist im Streitfall auch die Empfängergutschrift. Der elektronische Eigenantrag ging am 3. Juni 2026 um 9.42 Uhr ein (02). Eröffnet wurde am 1. August 2026 (03). Die Zahlung liegt vier Monate vor Antrag und damit in der Jahresfrist.

2 Gesellschafterdarlehen und Benachteiligung

Die Gesellschafterliste vom 18. September 2025 (04) weist Haderlein seit 2022 mit 25 Prozent aus. Der Darlehensvertrag vom 12. Juni 2024 (05), Auszahlung (06), das Rückzahlungsverlangen (11) und der Bankbeleg (13) belegen die Darlehenskette. Eine Veränderung der Beteiligung bis zur Zahlung ist nicht dokumentiert. Das Kleinbeteiligtenprivileg in § 39 Abs. 5 InsO scheidet schon wegen der Beteiligungsquote aus. Ein privilegierter Sanierungserwerb nach § 39 Abs. 4 ist nicht belegt. Fälligkeit seit Ende Dezember 2025 und die Zustimmung anderer Gesellschafter (07) ändern die Finanzierungszuordnung nicht.

Die Zahlung minderte das Kontoguthaben von 211.430,58 auf 61.430,58 EUR (13). Die Befreiung von einer grundsätzlich nachrangigen Darlehensforderung stellt der allgemeinen Masse keinen Gegenwert zur Verfügung. Der Serviceentwurf (10) wurde nicht unterzeichnet. Haderlein verlangt in 11 ausdrücklich die Buchung als Darlehensrückzahlung. Auch Chat 09 und Freigabe 12 grenzen Service und Darlehen ab. Selbst eine tatsächlich erfolgte Vermittlung von Kontakten wäre als eigene Forderung mit Auftrag, Wert und Fälligkeit darzulegen. Sie wäre ohne konkrete Austauschzuordnung keine unmittelbare Gegenleistung im Sinne des § 142 InsO. Ein bloßer Zinsverzicht im Zusammenhang mit sofortiger Tilgung ersetzt keinen frei verfügbaren Wert in Höhe des Kapitals. Die Arbeitsmappen 14 und 15 sind Rechenhilfen. Abweichende interne Dateiverweise in 15 sind durch die Primärbelege 08, 12 und 13 zu ersetzen. Der geltend gemachte Abfluss bleibt 150.000 EUR.

3 Zahlungsunfähigkeit und Vorsatz

Die interne Warnung vom 28. Januar (08) und die Freigabe 12 belegen, dass die Leitung den Kontostand von 211.430,58 EUR, mindestens 173.990 EUR sonstige Fälligkeiten bis Mitte Februar und eine noch nicht bewilligte Förderrate von 120.000 EUR kannte. Nach der Auszahlung blieben rechnerisch 61.430,58 EUR. Gegen die genannten Fälligkeiten ergibt sich damit ohne weitere Mittel eine Lücke von 112.559,42 EUR. Dies ist kein vollständiger Liquiditätsstatus für § 17 InsO. Es fehlen sämtliche Konten, verlässlich realisierbare Einzahlungen, gesicherte Kreditlinien und die vollständige Fälligkeitsliste für den Dreiwochenzeitraum. Der Eigenantrag 02 schildert einen späteren Engpass ab März. Die Eröffnung beweist keinen Eintritt bereits am 3. Februar. § 135 Abs. 1 Nr. 2 setzt diese Feststellung nicht voraus.

Für § 133 InsO indizieren die Warnung und die Freigabe trotz fehlender Finanzierungszusage, dass die Geschäftsführerin die Verdrängung anderer Gläubiger erkannte. Gegen Vorsatz sprechen mögliche weitere Mittel, die Erwartung eines tatsächlich finanzierbaren Förderabrufs und die Möglichkeit, dass die Lücke rechtzeitig hätte geschlossen werden können. Haderlein wurde im Chat vom 29. Januar (09) auf gefährdete Löhne und Steuern und die noch fehlende Förderung hingewiesen. Er wusste von der Priorisierung, doch erhielt er laut Akte die vollständige Zahlenaufstellung 08 nicht. Unmittelbare

Kenntnis des Benachteiligungsvorsatzes und die Voraussetzungen der Kenntnisvermutung sind darum nicht abschließend belegt. Für eine fällige, kongruente Rückzahlung setzt die Vermutung Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung voraus. § 138 InsO verlangt bei bloßer Beteiligung mehr als ein Viertel. Genau 25 Prozent genügen für diesen Anknüpfungspunkt nicht. Vergleichbarer Informationszugang wäre besonders nachzuweisen. Vorsatz und Kenntnis sind beim tragfähigen § 135 unerheblich.

4 Rechtsfolge und Vorgehen

§ 143 Abs. 1 InsO trägt Rückgewähr des Kapitals, das Haderlein tatsächlich erhielt. Die Verteidigung in 20 widerlegt weder den Zahlungsvorgang noch die Darlehenszuordnung. Das Wiederaufleben der Forderung richtet sich nach § 144 InsO und ihr Rang nach § 39 InsO. Für die Zinsforderung sind das Schreiben 17, die E-Mail 19 mit Frist bis 24. August 2026 und die gleichentägige Ablehnung 20 zu prüfen. Bei nachgewiesenem Zugang und Verzug kommt Verzinsung ab dem Folgetag in Betracht, sonst ab Rechtshängigkeit. Der Freigabevermerk 23 ist nicht mit Zustellung der Klage gleichzusetzen. Bei Anspruchsentstehung und Kenntnis 2026 endet die Regelverjährung vorbehaltlich Hemmung am 31. Dezember 2029. Kontoauszug und Darlehenskette 04 bis 06, 12 und 13 sind die zentrale Beweiskette. Berg kann die Buchungszuordnung und den Stand der Warnung erläutern. Die Akte enthält einen Klageentwurf und eine Verteidigungsnotiz, keinen Titel oder Rückflussnachweis.

5 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, insbesondere §§ 17, 39, 129, 133, 135, 138 bis 140, 142 bis 144 und 146. BGH, Beschluss vom 30. April 2015 – IX ZR 196/13, Rn. 3 und 5 bis 9, zur fehlenden Krisenvoraussetzung bei § 135 InsO. Amtlicher Volltext.